

1503602-34.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; e a defesa do corréu Cleverson pugnou pela absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio de auto de exibição e apreensão (fls. 28) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 147/149).

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1503602-34.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503602-34.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEVERSON CRISTHIAN DA SILVA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

JOÃO VICTOR DOS SANTOS LIMA e CLEVERSON CRISTHIAN DA SILVA SANTOS foram denunciados pelo Ministério Público, como incursos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Maria Barbosa Chaves, nº 850, bairro Antártica, nesta Comarca, traziam consigo e guardavam drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

Os réus foram notificados, citados e apresentaram defesa prévia (fls. 134/139 e 160/166), sendo recebida a denúncia (fls. 167).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios (fls. 198).

Em alegações finais (fls. 204/210, 215/229 e 234/256), o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia; a defesa do réu João Victor pleiteou a desclassificação da imputação inicial para o delito de porte de drogas para consumo pessoal e, em caso de condenação, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; e a defesa do corréu Cleverson pugnou pela absolvição por

falta de provas e, em caso de condenação, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio de auto de exibição e apreensão (fls. 28) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 147/149).

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu João, em seu interrogatório judicial (fls. 198), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, foi até o local para comprar drogas juntamente com sua namorada e o corréu Cleverson. Disse que o corréu ficou aguardando do outro lado da rua enquanto ele comprava as drogas. Alegou que o traficante e os clientes se evadiram do local com a chegada da polícia. Mencionou que o corréu Cleverson foi em sua direção para avisá-lo; porém, foram abordados pelos policiais. Salientou que disse aos policiais que estava comprando drogas no local para seu próprio consumo. Alegou que informou aos policiais que tinha drogas em seu casaco, bem como quantia em dinheiro. Aduziu que os policiais disseram que procurariam drogas no local e, caso encontrassem, as drogas seriam suas. Disse que os policiais encontraram sacola com drogas, sendo conduzido juntamente com o corréu para a delegacia. Mencionou que se deslocou para o local com sua namorada a pé, tendo o corréu Cleverson acompanhado em bicicleta. Por derradeiro, aduziu que havia cinco ou seis indivíduos comprando drogas no local.

O corréu Cleverson, em seu interrogatório judicial (fls. 198), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava indo para luau juntamente com o réu João e sua namorada, tendo aquele parado em ponto de tráfico para comprar drogas. Mencionou que o réu João pediu para ele a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). Disse que viatura passou pelo local enquanto o réu João comprava drogas. Salientou que muitos indivíduos se evadiram com a chegada da polícia, inclusive o traficante. Alegou que foi abordado juntamente com o réu João pelos policiais, pois estava assustado com a situação. Aduziu que os policiais disseram que se encontrassem drogas no local elas seriam suas. Asseverou que os policiais localizaram sacola com drogas, sendo conduzido juntamente com o réu João para a delegacia. Por fim, disse que os policiais disseram que ele seria conduzido para a delegacia como testemunha.

Tais versões restaram fantasiosas e isoladas do conjunto probatório.

A testemunha policial Fagner, em juízo (fls. 198), reconheceu pessoal e seguramente os réus como os autores do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou grande número de pessoas ao redor do réu João, tendo tais indivíduos se dispersado com a presença policial. Disse que o réu João continuou no local, sendo efetuada sua abordagem. Declarou que foi encontrada com o réu grande quantidade de maconha e "skunk", bem como quantia em dinheiro. Salientou que o réu confessou a traficância, alegando que trabalhava para indivíduo que era "dono do horário". Contou que, no momento da abordagem, o corréu Cleverson passou pelo local em bicicleta juntamente com outros indivíduos, tendo o réu João informado que aquele era o "dono do horário" e que vendia drogas para ele. Afirmou que realizou a abordagem do corréu Cleverson, tendo este confessado a traficância. Asseverou que os réus informaram que havia mais drogas escondidas em viela próxima ao local. Relatou que o restante das drogas foi encontrado dentro de sacola escondida em arbusto, bem como quantia em dinheiro. Disse que concluiu que o réu João estava traficando drogas, pois visualizou o acusado entregando algo para indivíduos. Mencionou que o réu João foi abordado por três ou quatro indivíduos, tendo visualizado o acusado estendendo sua mão e entregando algo. Salientou que não foram encontradas drogas com o corréu Cleverson, sendo este abordado ante a informação do réu João. Por derradeiro, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo comum a ocultação dos entorpecentes.

A testemunha policial Chrystian, em juízo (fls. 198), reconheceu pessoal e seguramente os réus como os autores do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou o réu João entregando algo para grupo de indivíduos. Disse que os indivíduos se dispersaram do local com a chegada da

polícia, sendo realizada a abordagem do réu João. Declarou que foram encontradas com o réu quatro porções de maconha e de "skunk", bem como a quantia de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Afirmou que o réu confessou a traficância; porém, disse que estava vendendo as drogas para outro indivíduo. Narrou que, durante a abordagem, o corréu Cleverson passou pelo local em bicicleta, tendo o réu João informado que vendia drogas para ele. Salientou que efetuou a abordagem do corréu, tendo este confessado a traficância e afirmado que o réu João estava traficando as drogas para ele. Afirmou que ambos os réus indicaram o local onde se encontrava o restante das drogas. Disse que foi encontrada sacola com drogas e quantia em dinheiro escondida em arbusto. Asseverou que não conseguiria encontrar as drogas sem a indicação dos acusados. Por fim, relatou que não visualizou os réus mexendo na sacola.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão dos acusados, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente os réus, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-los gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal dos acusados, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelos réus - que confessaram aos policiais a traficância e lhes indicaram o local onde o restante das drogas estava escondido ! -, e as suas intenções de difusão, inclusive ante as circunstâncias das prisões, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Assim sendo, considero os réus como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização das penas.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta dos réus, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a quantidade de drogas apreendidas (fls. 28 e 147/149) e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo as penas-bases em seus mínimos legais, quais sejam, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, deixando de aplicá-la nos termos da Súmula 231 do STJ.

Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que os réus são primários e de bons antecedentes, não havendo provas inequívocas nos autos de que se dediquem a atividade criminosa e nem que integrem organização criminosa, razão, pela qual, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade e espécie das drogas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a se tratar de crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio à fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de

Covid-19, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO os réus JOÃO VICTOR DOS SANTOS LIMA e CLEVERSON CRISTHIAN DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprirem, cada qual, a pena de de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagarem multa no valor de 417

(quatrocentos e dezessete) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 64/66 e 167, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação das penas-bases e dos regimes prisionais, com fulcro no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderão os sentenciados recorrer liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder dos sentenciados, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA